



PUTUSAN
Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendi Riyandi als Tetot Bin Hendrik Sulaiman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Karya Bakti No.2290 RT.041 RW.006
Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/67/VI/2024/Reskrim tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;

Terdakwa Hendi Riyandi als Tetot Bin Hendrik Sulaiman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Rizal, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH IKADIN SUMSEL beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.50/51 Palembang Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2024 Nomor: 1316/Pid.B/2024/PN Plg.;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg. Tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Tindak Pidana Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat(3) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Subsidaireitas.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 14 cm gagang kayu warna hitam tanpa sarung, 1(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih, 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam di dada kiri ada motif huruf X warna putih **Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** pada hari Selasa tanggal, 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl.Gubernur H.Bastari Belakang Kantor DPRDP Kota Palembang dekat Kolam Retensi Kelurahan Silaberanti kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu Wijaya Saputra Bin Copy Ferdianysa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa menjemput saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI di daerah Sungki, karena minta ditemanin menjemput SHERLY, menurut keterangan saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI, Sherly sudah tidak pulang kerumah selama 4 (empat) hari. pada saat mau menjemput SHERLY dari rumah saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI membawa senjata tajam jenis celurit kecil dan terdakwa lewat dekat rumah meminta saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI berhenti dulu dan terdakwa mengambil pisau dari rumah kemudian diselipkan di pingang sebelah kiri. lalu kami berdua pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan ditengah jalan tepatnya di daerah sungki terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI bertemu dengan DAVID dan HERI, ternyata saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI sudah mengajak david dan heri sebelum menjemput terdakwa. lalu terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI, David dan Heri berangkat mencari SHERLY ber empat dengan menggunakan sepeda motor, iring –iringan mencari SHERLY, di daerah H.Umar tidak menemukan SHERLY lalu ada yang memberitahu kalau SHERLY ada di daerah belakang Kantor DPRD Kota Palembang didekat Kolam retensi. Mendengar hal itu pun terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David dan Heri berangkat ber empat dengan mengendari sepeda motor ke daerah belakang kantor DPRD Kota, melihat SHERLY sedang berkumpul – kumpul dengan teman nya, lalu saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendekati SHERLY, terdakwa pun turun dari sepeda motor bercerita dengan DAVID dan HERI jarak hanya 4 (empat) meter dari saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI yang mengajak SHERLY untuk pulang. Setelah terjadi cekcok mulut antara Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dengan Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO, kemudian Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI meminta maaf dengan Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO disaksikan oleh Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI karena ingin menyelesaikan keributan tersebut Setelah Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI meminta maaf kepada Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO, kemudian Saksi HERI WINATA bin JAMSARI serta Saksi DAVID KUSUMA bin NADAK pergi dengan menggunakan sp.motor meninggalkan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dan Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI karena menganggap keributan telah selesai. Ketika Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN juga hendak pergi kemudian Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO menendang sp.motor Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dimana terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN masih berdiri di samping sp.motor. Ketika Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI terjatuh akibat di tendang oleh Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO kemudian Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI mencabut celurit. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN terjatuh dan mencabut senjata tajam jenis pisau dari balik celananya. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN menusuk Saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI dimana pada saat tersebut ada Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI disebelahnya. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN mengejar saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI dan Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI. Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH memukul perut terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dengan menggunakan kayu/papan Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH memukul kepala terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dengan menggunakan kayu/papan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN menusuk Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH dengan menggunakan senjata tajam di bagian paha sebelah kanan Setelah menusuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH di bagian paha sebelah kanan, kemudian terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN meninggalkan Korban dalam keadaan luka. Setelah melakukan penusukan terhadap Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN membuang 1 (Satu) bilah senjata tajam miliknya ke jalan. Saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI merangkul dan menyuruh terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN untuk berlari agar keributan tidak terjadi lagi. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN bertemu dengan Saksi HERI WINATA bin JAMSARI serta Saksi DAVID KUSUMA bin NADAK kemudian mereka bertiga pergi pulang kerumah, lalu berboncengan bertiga kembali ke lapangan dekat masjid daerah sungki dan sore harinya terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek SU I Palembang.

Bahwa meninggalnya korban Wijaya Saputra Bin Copy ferdiansyssha akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja.

Akibat perbuatan terdakwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** terhadap korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansyssha mengakibatkan korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansyssha mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang:

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata.
- ☐ Pada tungkai bawah kanan lima sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran tiga kali dua batas tegas rata.
- ☐ Pada tungkai bawah kiri tujuh sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran lima kali tiga sentimeter batas tidak tegas.
- ☐ Pada tungkai bawah kanan tiga belas sentimeter dari lipat lutut terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter batas tidak tegas.
- ☐ Pada jari tangan kiri pada jari telunjuk bagian luar terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter tepi rata.
- ☐ Pada jari tengah kiri bagian dalam terdapat luka lecet berukuran nol koma sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

- Luka tusuk pada paha kanan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri
- Luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kiri

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**-----

Subsida

----- Bahwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** pada hari Selasa tanggal, 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl.Gubernur H.Bastari Belakang Kantor DPRDP Kota Palembang dekat Kolam Retensi Kelurahan Silaberanti kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa menjemput saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI di daerah Sungki, karena minta ditemanin menjemput SHERLY, menurut keterangan saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI, Sherly sudah tidak pulang kerumah selama 4 (empat) hari. pada saat mau menjemput SHERLY dari rumah saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI membawa senjata tajam jenis celurit kecil dan terdakwa lewat dekat rumah meminta saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI berhenti dulu dan terdakwa mengambil pisau dari rumah kemudian diselipkan di pingang sebelah kiri. lalu kami berdua pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan ditengah jalan tepatnya di daerah sungki terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI bertemu dengan DAVID dan HERI, ternyata saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI sudah mengajak david dan heri sebelum menjemput terdakwa. lalu terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI, David dan Heri berangkat mencari SHERLY berempat dengan menggunakan sepeda motor, iring –iringan mencari SHERLY, di daerah H.Umar tidak menemukan SHERLY lalu ada yang memberitahu kalau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLY ada di daerah belakang Kantor DPRD Kota Palembang didekat Kolam retensi. Mendengar hal itu pun terdakwa, saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI, David dan Heri berangkat ber empat dengan mengendari sepeda motor ke daerah belakang kantor DPRD Kota, melihat SHERLY sedang berkumpul – kumpul dengan teman nya, lalu saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendekati SHERLY, terdakwa pun turun dari sepeda motor bercerita dengan DAVID dan HERI jarak hanya 4 (empat) meter dari saksi RIFKY PRATAMA Bin TASRI yang mengajak SHERLY untuk pulang. Setelah terjadi cekcok mulut antara Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dengan Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO, kemudian Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI meminta maaf dengan Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO disaksikan oleh Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI karena ingin menyelesaikan keributan tersebut Setelah Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI meminta maaf kepada Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO, kemudian Saksi HERI WINATA bin JAMSARI serta Saksi DAVID KUSUMA bin NADAK pergi dengan menggunakan sp.motor meninggalkan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dan Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI karena menganggap keributan telah selesai. Ketika Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN juga hendak pergi kemudian Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO menendang sp.motor Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI dimana terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN masih berdiri di samping sp.motor. Ketika Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI terjatuh akibat di tendang oleh Saksi FERNANDO PRATAMA bin SUBIANTO kemudian Saksi RIFKY PRATAMA bin TASRI mencabut celurit. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN terjatuh dan mencabut senjata tajam jenis pisau dari balik celananya. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN menusuk Saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI dimana pada saat tersebut ada Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI disebelahnya. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN mengejar saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI dan Saksi RIO KURNIAWAN bin HENDRI. Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH memukul perut terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dengan menggunakan kayu/papan Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH memukul kepala terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN dengan menggunakan kayu/papan terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH dengan menggunakan senjata tajam di bagian paha sebelah kanan Setelah menusuk Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH di bagian paha sebelah kanan, kemudian terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN meninggalkan Korban dalam keadaan luka. Setelah melakukan penusukan terhadap Korban WIJAYA SAPUTRA bin COPY PERDIANSYAH terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN membuang 1 (Satu) bilah senjata tajam miliknya ke jalan. Saksi ANDREAN SYAHPUTRA bin HARWANI merangkul dan menyuruh terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN untuk berlari agar keributan tidak terjadi lagi. terdakwa HENDI RIANDY Alias TETOT bin HENDRIK SULAIMAN bertemu dengan Saksi HERI WINATA bin JAMSARI serta Saksi DAVID KUSUMA bin NADAK kemudian mereka bertiga pergi pulang kerumah, lalu berboncengan bertiga kembali ke lapangan dekat masjid daerah sungki dan sore harinya terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek SU I Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa **Hendi Riyandi Als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** terhadap korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansyssha mengakibatkan korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansyssha mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata.
- Pada tungkai bawah kanan lima sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran tiga kali dua batas tegas rata.
- Pada tungkai bawah kiri tujuh sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran lima kali tiga sentimeter batas tidak tegas.
- Pada tungkai bawah kanan tiga belas sentimeter dari lipat lutut terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter batas tidak tegas.
- Pada jari tangan kiri pada jari telunjuk bagian luar terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter tepi rata.
- Pada jari tengah kiri bagian dalam terdapat luka lecet berukuran nol koma sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Kesimpulan

- Luka tusuk pada paha kanan
- Luka memar pada tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri
- Luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kiri

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Oktarina binti Copy Perdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- ☐ Bahwa yang menyebabkan Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah meninggal akibat luka tusuk di bagian paha sebelah kanan akibat tusukan senjata tajam sebanyak 1 (Satu) liang dan luka memar di bagian kaki kiri dan kanan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang menyebabkan Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah meninggal, namun Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap di tempat polisi;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 00.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari keluarga bahwa Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, kemudian Saksi menyusul Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan Saksipun melihat keadaan Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kanan serta memar di kaki kiri dan kanan, dan sekitar pukul 00.30

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah dinyatakan meninggal dunia;

- ☐ Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku sehingga menyebabkan Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahuinya;
- ☐ Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah meleraikan orang yang berkelahi sehingga Korbanpun ditusuk Terdakwa di bagian paha sebelah kanan;
- ☐ Bahwa rencananya ada Keluarga Terdakwa mau berdamai, namun sampai saat ini tidak ada kabar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Sherly Wati Binti Selamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira antara jam 22.00 WIB s/d 23.00 WIB, Saksi berada di dek kolam retensi di belakang kantor DPRD Jalan Gub.H.Bastari Jakabaring Palembang bersama dengan teman-teman Saksi, dan saat itu Saksi bertemu dengan Rifi Pratama, Hendi Riandy, David Kusuma, Heri Winata, kemudian Saksi mengobrol dengan Rifky Pratama yang merupakan pacar Saksi karena ianya mengajak Saksi pulang ke rumah dan sekira selama 1(satu) jam, Saksi mengobrol dengan David Kusuma, sedangkan Heri Winata pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan mereka, sedangkan Rifky Pratama yang saat itu hendak pulang kemudian menghidupkan motor dan duduk diatas sepeda motor tersebut, sedangkan Hendi Riandy masih berdiri disamping Rifky Pratama, kemudian tiba-tiba Fernando menendang motor yang diduduki oleh Rifky Pratama hingga terjatuh, kemudian Fernando bersama temanya sekitar 6(enam) orang antara lain yang Saksi kenal Rio langsung mendekati Rifky Pratama dan juga Hendi Riandy dan memukuli mereka berdua dan ada yang membawa kayu papan, melihat kejadian tersebut Saksi berteriak minta tolong agar mereka berhenti dan kemudian Saksi melarikan diri karena takut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Rifky Pratama Dan Hendi Riandy Alias Tetot mengeluarkan senjata tajam pada saat kejadian tersebut karena pada saat tersebut Saksi melarikan diri karena takut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Wijaya Saputra, sedangkan Hendi Riandy Alias Tetot masih keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Wijaya Saputra berada di dekat Hendi Riandy Alias Tetot;
- Bahwa jarak Saksi dengan keributan yang terjadi antara Rifky Pratama, Hendi Riandy dengan Fernando dan juga korban Wijaya Saputra sekira 5 (Lima) meter;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam panjang sekitar 15 cm, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih, Saksi masih mengingatnya yang dipakai oleh Hendi Riandy pada saat terjadi keributan pada hari Selasa tanggal 25 juni sekira jam 23.00 WIB di dekat kolam retensi belakang kantor DPRD Jakabaring Palembang;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau berdamai dengan keluarga korban, perdamaian antara Terdakwa atau Keluarganya dengan keluarga Korban, namun Saksi tidak tahu sudah atau belum damainya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Andrean Syahputra Bin Harwan**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- ☐ Bahwa orang yang telah meninggal dunia akibat peristiwa Pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati adalah saudara Wijaya Saputra umur 24 tahun Buruh alamat Jl Harapan I R1026 Rw 006 Kel Silaberanti kec Jakabaring Palembang;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya korban dalam perkara ini, namun saat dikejadian Saksi melihat pelaku berbadan kurus tinggi kulit sawo hiitam, mengenakan kaos oblong lengan pendek wama Kuning dan mengenakan kain sarung warna hitam ada garis putihnya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB ketika Saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman Saksi di pinggir kolam Retensi Lig Pribadi Kel Silaberanti Kec. Jkakabaring Palembang dengan teman-teman Saksi Rio dan Fernando, namun sebelum kejadian Saksi duduk terpisah dengan saudara Rio dan Fernando, tiba-tiba ada orang lewat dan mengatakan ada orang kelahi, lalu saksipun langsung menuju ketempat orang ribut tersebut, lalu Saksi melihat saudara Fernando berkelahi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengenakan pakian berbaju hitam, lengan pendek, badan tinggi 170 cm, kulit hitam dan setelah itu Saksi berusaha membantunya, namun salah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal berbadan kurus tinggi kulit sawo hiitam, mengenakan kaos oblong lengan pendek warna Kuning dan mengenakan kain sarung warna hitam ada garis putihnya berkelahi dengan Saksi dan bergulat hingga ke tanah dan saat bergulat tersebut Saksi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengenakan kaos warna kuning, Saksi melihat kaki Saksi terluka, kemudian orang yang berbaju kuning tersebut bangun dan berlari dan saal lari tersebut, Saksi melihat korban Wijaya Saputra Berkelahi kurang lebih 2(dua)menitan hingga korban terguling di tanah akibat tusukan senjata tajam jenis pisau dari Terdakwa yang berbaju kaos Kuning, sehingga kaki korban banyak mengeluarkan darah sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa yang berbaju kaos lengan pendek warna kuning melarikan diri meninggalkan korban dan Saksi melihat dengan jelas saat itu kaki korban bagian pahanya banyak mengeluarkan darah setelah itu Saksi lari berusaha menyelamatkan diri juga karena paha Saksi juga mengalami luka guna untuk diobati, kemudian Saksi dibawa ke RS Muhammadiyah Palembang dan saat itu juga korban Wijaya Saputra Juga dibawa ke sana, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan saat itu, sehingga megakibatkan korban meninggal duniia karena Luka tusuk di bagian pahanya yang banyak mengeluarkan darah;
- ☐ Bahwa alat apa yang digunakan oleh pelaku sehingga menyebabkan Korban Wijaya Saputra Copy Perdiansyah meninggal dunia yaitu senjata tajam jenis pisau;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apakah yang dialami korban akibat kejadian dalam perkara ini, namun yang Saksi ketahui bagian paha sebelah kana korban banyak mengeluarkan darah;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa penyebab kematian Korban yaitu karena luka tusuk yang dialami korban akibat tusukan senjata tajam oleh Terdakwa yang berbaju kaos oblong warna Kuning dibagian paha korban;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan tusukan ke korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ☐ Bahwa saat itu korban tidak membawa kayu;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Taufik Wijaya Bin Teguh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa orang yang telah meninggal dunia akibat peristiwa Pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati adalah saudara Wijaya Saputra Umur;
- Bahwa awalnya pada saat tersebut Saksi sedang mengedari sepeda motor hendak pulang ke rumah setelah selesai bekerja, kemudian tepatnya di jalan Kolam Retensi belakang Gedung DPRD Kota Palembang Saksi dipanggil dan diberhentikan oleh seorang anak perempuan umur sekitar 8(delapan) tahun dan berkata "Om Tolong Selamatkan Ayah Saya", kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah sedang duduk bersandar di sebuah mobil yang terparkir dalam keadaan luka dan penuh darah yang sudah lemas, kemudian Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah saya bantu dan juga ada salah seorang warga (Laki laki) yang juga ikut membantu Saksi untuk mengangkat Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah untuk duduk diatas motor Saksi, kemudian dengan posisi Saksi meyetir motor, Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah ditengah dan warga tadi di belakang memengangi Korban dan putrinya di depan mereka menuju kerumah Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah, dan sesampai dirumah korban ada isteri Korban dan kemudian warga yang ikut Saksi tadi turun dan digantikan oleh Isteri Korban memengangi, kemudian mereka menuju ke RS Muhammadiyah Palembang, dan setelah sampai di RS Muhammadiyah Saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang lain yang berada di dekat Korban Wijaya Saputra pada saat Sdr diberhentikan oleh Putrinya tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki, tetapi jaraknya agak jauh sekitar 25(dua puluh lima) meter dan Saksi tidak lihat wajahnya karena keadaan gelap;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah, yaitu luka tusuk dibagian paha sebelah kanan;
- Bahwa jarak dari TKP kerumah korban sekitar 500(lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melukai Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama isteri korban menuju ke RS Muhammadiyah Palembang, lalu setelah sampai di RS Muhammadiyah Saksi langsung pulang kerumah dan pada pagi harinya hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 barulah Saksi mendapat kabar dari warga dekat rumah Saksi bahwa Korban Wijaya Saputra Bin Copy Perdiansyah yang saya antar tersebut meninggal dunia pada tengah malam akibat luka tusuk di bagian Paha sebelah kanan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **David Kusuma Bin Nadak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- ☐ Bahwa orang yang telah meninggal dunia akibat peristiwa Pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati adalah Saudara Wijaya Saputra umur;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Rifky dan dia minta Saksi untuk menemaninnya mencari pacarnya yang bernama Serly, kemudian Saksi menjemput Heri Winata dan sekira jam 20.30 WIB di depan togo Segayam Sungki Kertapati, Saksi bertemu kembali dengan Rifky Pratama bersama dengan Hendi Riandy Alias Tetot yang mengendarai motor Honda Revo, kemudian mereka berempat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke daerah H Umar Plaju untuk mencari pacarnya Rifky Pratama dan sesampai sampai di Kolam retensi belakang Polrestabes Palembang di Jalan Gub H Bastari Jakabaring Palembang, kemudian Rifky Pratama menemui pacarnya Serly

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



dan mengobrol, sedangkan Saksi beserta Heri Winata dan Hendi Riandy Alias Tetot mengobrol, dan ketika mereka hendak pulang datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendekati Rifky Pratama dan terjadi ribut mulut dan mengatakan "Sudah jok kalau wanita tidak mau diajak Pulang jangan bekeras", dan datang seorang laki-laki tadi sekitar 2 (dua) orang laki-laki dan mereka pun meminta maaf kepada orang tersebut dan kemudian mereka hendak pulang, Saksi dan Heri Winata duduk di atas motor Yamaha Mio dan menghidupkan motor dan pergi, sedangkan Rifky Pratama berboncengan dengan Hendi Riandy Alias Tetot dengan motor Honda Revo berada di belakang Saksi dan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter di belakang Saksi melihat sepeda motor Honda Revo yang dikendarai Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot terbalik dan Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepung oleh banyak orang. Melihat Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepung tersebut, Saksi langsung mempercepat laju motor Saksi meninggalkan Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot menuju keluar Lorong dan meminta bantuan pada masyarakat karena Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepung / dikeroyok orang, kemudian masyarakat tersebut menuju ke tempat Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepung tadi dan Saksi bersama Heri Winata mengikuti dari belakang dan sekitar baru berjalan sekitar 15 (lima belas) meter mereka bertemu dengan Hendi Riandy Alias Tetot yang sedang berlari seorang diri, dan Saksipun menanyakan keberadaan dan keadaan Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot mengatakan bahwa Rifky Pratama tertinggal di TKP (dekat kolam) dan dikeroyok orang dan Hendi Riandy mengatakan bahwa dirinya juga ribut dengan beberapa orang di TKP sambil mengatakan "Aku juga ribut dengan mereka sambil Hendi Riandy memperagakan gerakan dengan tangan kiri di atas kepala dan tangan kanan memegang pisau, dan kemudian Saksi, Heri Winata, dan Hendi Riandy pergi keluar Lorong tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi langsung pergi meninggalkan Hendi Riandy dan Rifky Pratama karena takut dikeroyok orang, dan memang berdasarkan pengakuan Hendi Riandy Alias Tetot bahwa pada saat dikepung orang tersebut dirinya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa mereka bertiga dengan mengendarai motor Honda Revo menuju ke Sungki Kertapati ketempat tongkrongan di bedeng kuburan dan sekira 15 (lima belas) menit dan Saksi pergi bersama Heri Winata ke tempat teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk tidur disana, sedangkan Hendi Riandy mereka tinggalkan di bedeng tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 02 00 WIB dari Heri Winata yang ditelpon oleh ayuk Saksi karena rumah Saksi didatangi oleh polisi, dan pada saat bertemu Polsek barulah Saksi tahu bahwa Korban mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hendi Riandy membawa senjata tajam pada saat pergi bersama Saksi tersebut, tetapi pada saat setelah terjadi kenbutan barulah Saksi lahu bahwa Hendi Riandy membawa senjata tajam;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu wama hitam panjang sekitar 15 cm, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi pada saat setelah terjadi keributan barulah Saksi tahu bahwa Hendi Riandy Alias Tetot membawa senjata tajam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. **Heri Winata Bin Jamsari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa orang yang telah meninggal dunia akibat peristiwa Pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati adalah Saudara Wijaya Saputra;
- Bahwa awalnya pada han Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira 22.45 WIB, Saksi beserta David Kusuma, Rifky Pratama, dan Hendi Riandy Alias Tetot sampai di Kolam retensi belakang Polrestabes Palembang di Jalan Gub H Bastari Jakabaring Palembang, kemudian Rifky Pratama menemui pacarnya Serly dan mengobrol, sedangkan Saksi beserta David Kusuma, Dan Hendi Riandy Alias Tetot mengobrol, dan ketika mereka hendak pulang datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendekati Rifky Pratama dan terjadi ribut mulut dan mengatakan "Sudah jok kalau wanita tidak mau diajak pulang jangan berkeras dan datang juga temannya sekitar 2 (dua) orang laki-laki dan merekapun meminta maaf dengan orang tersebut dan kemudian mereka hendak pulang, Saksi dan David Kusuma duduk diatas

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio dan menghidupkan motor dan pergi, sedangkan Sdr Rifky Pratama berboncengan dengan Hendi Riandy Alias Tetot dengan motor Honda Revo berada di belakang saya dan sekitar jarak 10 (Sepuluh) meter dibelakang saya melihat sp motor Honda Revo yang dikendarai Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot terbalik dan Rifky Pratama Dan Hendi Riandy Alias Tetot di kepong oleh banyak orang melihat Rifky Pratama Dan Hendi Riandy Alias Tetot di kepong tersebut saya langsung mempercepat laju sp motor saya meninggalkan Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot menuju keluar Lorong dan meminta bantuan pada masyarakat karena Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepong/dikeroyok orang kemudian masyarakat tersebut menuju ke tempat Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot dikepong tadi dan saya bersama David Kusuma mengikuti dari belakang dan sekitar baru berjalan sekitar 15 meter kami bertemu dengan Hendi Riandy Alias Tetot yang sedang berlan seorang diri, dan saya pun menayakan keberadaan dan keadaan Rifky Pratama dan Hendi Riandy Alias Tetot mengatakan bahwa Rifky Pratama tertinggal di TKP (Dekat kolam) dan dikeroyok orang dan Hendi Riandy Alias Tetot mengatakan bahwa dirinya juga ribut dengan beberapa orang di TKP sambil mengatakan "Aku Jugo Ribut Dengan Mereka sambil Hendi Riandy memeragakan gerakan dengan tangan kiri diatas kepala dan tangan kanan memegang pisau, dan kemudian saya, David Kusuma dan Hendi Riandy pergi keluar Lorong tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melhal kejadian Hendi Riandy telah melakukan penganiayaan terhadap setidaknya 3 (tiga) orang dan salah satunya bernama Wijaya Pratama bin Copy Perdiansyah meninggal dunia karena Saksi langsung pergi meninggalkan Hendi Riandy dan Rifky Pratama karena takut dikeroyok orang, dan memang berdasarkan pengakuan Terdakwa Hendi Riandy Alias Tetot bahwa pada saat dikepong orang tersebut dirinya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, mereka bertiga termasuk Terdakwa Heri Winata dan Hendi Riandy Alias Tetot dengan mengendara motor Honda Ravo menuju ke Sungki Kertapall ketempat tongkrongan di bedeng kuburan dan sekira 15 menit dan Saksi pergi bersama David Kusuma ke tempat teman Saksi untuk tidur, sedangkan Hendi Riandy mereka tinggalkan di bedeng tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengetahui luka Korban Wijaya Pratama tersebut dimana saja, tetapi setelah di polsek SU 1, Saksi baru

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya kalau korban mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hendi Riandy membawa senjata tajam pada saat pergi bersama Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberi tahu oleh Rifky yang mengatakan kepada Saksi kalau Rifky dan Hendi Riady als. Tetot membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu wama hitam panjang sekitar 15(lima belas) cm, tetapi pada saat setelah terjadi keributan barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa Hendi Riandy Alias Tetot membawa senjata tajam;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya Rifki beradu mulut dengan salah satu teman korban karena teman korban yang Saksi tidak mengetahui namanya mengatakan kepada Rifki "Kamu tu siapa KK?" dan dijawab oleh Rifki "Aku ni cowoknyo nak ngapo kamu?" dan dijawab oleh teman korban "Kamu tu jangan bekeras mak itu!" dan dijawab lagi oleh Rifki "Kamu tu dak tau apo-apo KK, uwong tua betino ni dicari uwong tuo nyo!" dan di jawab kembali oleh teman korban "Kalu memang uwong tua nyo nyari suruh kesini!", kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta maaf kepada teman korban. Selanjutnya teman korban yang Saksi tidak mengetahui nama nya menantang Rifki sambil mengatakan kepada Rifki "Kalau kau galak kito begoco bae duel!" dan Rifki hanya senyum saja .Pada saat Saksi dan rekan Saksi mau pulang, Rifki dikepung oleh teman teman korban, kemudian Saksi dan David Kusuma langsung pergi meninggalkan Terdakwa Rifki dan Hendi als Tetot di TKP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. **Rio Kurniawan Bin Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- ☐ Bahwa orang yang telah meninggal dunia akibat peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan adalah saudara Wijaya Saputra umur;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Sekira jam 23.00 WIB di Jl. Gub. H. Bastari belakang kantor DPRD Kota Kelurahan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang, Saksi mengalami luka di kepala akibat senjata tajam berupa pisau yang dibawa TerdakwaHendi Riandy Alias Tetot yang berhasil melarikan diri, sedangkan pelaku yang berhasil diamankan warga setempat, kemudian Saksi berjalan dan duduk di pinggir Kolam Retensi belakang kantor DPRD pas di tikungan melihat Wijaya Kusuma berjalan bersama anaknya terlihat luka di paha kanan kakinya sambil jalan (ngencot kekiri menyeret kaki kanannya). Dan setelah dari tikungan kurang lebih 20(dua puluh) Meter berjalan, lalu terduduk, kemudian Saksi dekati korban Wijaya Kusuma, lalu ada Taufik lewat dengan sepeda motornya, lalu Saksi minta tolong Taufik untuk mengantarkan Wijaya pulang kerumah bersama anaknya, lalu mereka berempat pulang kerumah Wijaya Kusuma, sesampai disana Saksi tinggal/tidak ikut ke rumah sakit yang berangkat kerumah sakit Wijaya Kusuma, bersama istri dan anaknya dibonceng Taufik berangkat ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan jeda beberapa jam kemudian, Korban Wijaya Kusuma meninggal Dunia;

- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa itu ;
- ☐ Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban Wijaya Saputra mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kanan;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendi Riyandi Als. Tetot Bin Hendrik Sulaiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana yang dilakukan Tedakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa korban yang Terdakwa lukai kurang lebih 4(empat) orang, ditambah lagi korban yang bersama anak perempuan (korban Wijaya Saputra) yang sempat menusukan papan ketubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menusukan pisau ketubuh korban Wijaya Saputra di bagian paha kanan bagian dalam Korban Wijaya Saputra yang pada saat itu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya berjalan bersama. Adapun alasan Terdakwa menusuk korban Wijaya Saputra karena di belakang Terdakwa banyak orang menangkap dan berusaha menangkap Terdakwa karena telah melukai banyak orang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Wijaya Saputra seorang diri. Adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam penganiayaan itu adalah senjata tajam jenis pisau. Dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 14(empat belas) cm meter ujung tajam gagang kayu warna hitam;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena Terdakwa dan Rifky mau menjemput pacarnya Serly, yang berada ditempat kejadian. Namun karena pada saat Terdakwa dan Rifky menjemput Serly, teman-teman korban tidak senang dan menendang Rifky, lalu terjadilah penganiayaan itu;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Jum 2024, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dijemput Rifky di daerah Sungki. Rifky minta ditemanin menjemput Sherly. Menurut keterangan Rifky, Sherly sudah tidak pulang kerumah selama 4 (empat) hari. Pada saat diatas motor, Terdakwa melihat dan teraba bahwa Rifky membawa senjata jenis celurit pada saat di jalan waktu mau mencari Sherly lewat dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Rifky berhenti dulu dan Terdakwa mengambil pisau dari rumah, kemudian Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri, lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan ditengah jalan tepatnya di daerah sungki mereka bertemu dengan David dan Heri, ternyata Rifky sudah mengajak David dan Heri sebelum menjemput Terdakwa, lalu mereka berempat berangkat mencari Sherly berempat dengan menggunakan sepeda motor, iring-iringan mencari Sherly, di daerah H.Umar mereka berempat tidak menemukan Sherly, lalu ada yang memberitahu kalau Sherly ada di daerah belakang Kantor DPRD Kota Palembang didekat Kolam retensi. Mendengar hal itu, mereka berangkat berempat dengan mengendari sepeda motor ke daerah belakang kantor DPRD Kota dan melihat Sherly sedang berkumpul-kumpul, lalu Rifky turun dari sepeda motornya dan mendekati Sherly dan Terdakwapun turun sambil berdiri bercerita dengan David dan Heri jarak hanya 2 (dua) meter dari Rifky yang mengajak Sherly untuk pulang, lalu Rifky dan Sherly pergi berdua menjauhi dengan teman-temannya Sherly kearah tempat duduk atau halte yang ada di dekat kolam Retensi, kemudian Terdakwa, David, dan Heripun mengikuti nya. Jeda kurang lebih setengah jam, rombongan teman-teman Sherly ada 5 (lima) orang laki-laki mendekati mereka, setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tidak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan Sherly untuk ikut mereka untuk pulang ke rumah, lalu Rifky ribut mulut. Lalu akhirnya mereka berempat minta maaf dengan laki-laki yang ada disana, dan pada saat Rifky menghidupkan sepeda motor, orang yang berdebat mulut tadi menedang Rifky, sedangkan David dan Heri sudah menghidupkan motornya dan pergi, sedangkan Terdakwa dan Rifky berdua masih ditempat. Setelah Rifky ditendang dan lalu orang yang menendang tadi terjatuh dan Rifky mencabut celuritnya dan meyabetkan dan mengenai tubuh laki-laki tadi, lalu Terdakwa mau berlari, namun dikepung oleh rombongan itu hingga terjatuh, lalu Terdakwapun mencabut pisau dari pingang, lalu Terdakwapun menyabetkan pisau itu kearah orang yang mendekati Terdakwa, ada kurang lebih 3 (tiga) orang yang Terdakwa lukai. Dan orang yang terluka tadipun tak berani mendekati Terdakwa. Karena pisau masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa melihat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa dari jarak dua meter ada orang melempari Terdakwa dengan kayu dan batu yang ada disitu. Terdakwa merasa akan ditangkap oleh rombongan orang itu tadi, Terdakwapun berlari kearah tikungan sudut kantor DPRD kota Palembang, Terdakwa berlari sambil memegang pisau di tangan kanan dan berpapasan bertemu dengan orang yang berbadan gempal dan memakai baju kaos oblong warna hitam bersama (anak perempuan kecil kurang lebih berusia 8(delapan) tahun), lalu mereka berduapun berhadapan dengan orang tersebut, kemudian menusukan papan keperut Terdakwa dan kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan Terdakwa menusukan pisau ke bagian paha kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berlari, dan pada saat Terdakwa menoleh kesamping kanan melihat Rifky (teman Terdakwa) sudah diamankan, lalu Terdakwapun langsung berlari dan berjalan kaki dan tembus ke depan kantor DPRD kota Palembang dan Terdakwa bertemu dengan David dan Heri lalu mereka bonceng 3(tiga) kembali lapangan dekat Masjid daerah Sungki dan sore hari ini Terdakwa pulang kerumah dan lalu Terdakwapun meyerahkan diri ke Polsek SU I Palembang;

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan itu, Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos oblong warna kuning bergambar di belakangnya seperti bulan sabit, celana pendek warna hitam, dan kain sarung warna hitam motif bergaris putih;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pisau dengan tujuan untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menusuk orang karena kepala Terdakwa dipukul pakai kayu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pisau dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 14 cm gagang kayu warna hitam tanpa sarung,
- 1(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih,
- 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam di dada kiri ada motif huruf X warna putih .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhadap korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansysa mengalami luka tusukan sebagaimana hasil pemeriksaan:

- Pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata.
- Pada tungkai bawah kanan lima sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran tiga kali dua batas tegas rata.
- Pada tungkai bawah kiri tujuh sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran lima kali tiga sentimeter batas tidak tegas.
- Pada tungkai bawah kanan tiga belas sentimeter dari lipat lutut terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter batas tidak tegas.
- Pada jari tangan kiri pada jari telunjuk bagian luar terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter tepi rata.
- Pada jari tengah kiri bagian dalam terdapat luka lecet berukuran nol koma sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

- Luka tusuk pada paha kanan
- Luka memar pada tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri
- Luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kiri

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan itu terjadi Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Gub.H.Bastari belakang kantor DPRD Kota Palembang Kecamatan Jakabaring Palembang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban yang Terdakwa lukai kurang lebih 4(empat) orang, ditambah lagi korban yang bersama anak perempuan (korban Wijaya Saputra) yang sempat menusukan papan ketubuh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menusukan pisau ke tubuh korban Wijaya Saputra di bagian paha kanan bagian dalam Korban Wijaya Saputra yang pada saat itu bersama anaknya berjalan bersama. Adapun alasan Terdakwa menusuk korban Wijaya Saputra karena di belakang Terdakwa banyak orang menangkap dan berusaha menangkap Terdakwa karena telah melukai banyak orang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Wijaya Saputra seorang diri. Adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam penganiayaan itu adalah senjata tajam jenis pisau. Dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 14(empat belas) cm meter ujung tajam gagang kayu warna hitam;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena Terdakwa dan Rifky mau menjemput pacarnya Serly, yang berada ditempat kejadian. Namun karena pada saat Terdakwa dan Rifky menjemput Serly, teman-teman korban tidak senang dan menendang Rifky, lalu terjadilah penganiayaan itu;
- Bahwa benar ada hari Selasa, Tanggal 25 Jun 2024, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dijemput Rifky di daerah Sungki. Rifky minta ditemanin menjemput Sherly. Menurut keterangan Rifky, Sherly sudah tidak pulang kerumah selama 4 (empat) hari. Pada saat diatas motor, Terdakwa melihat dan teraba bahwa Rifky membawa senjata jenis celurit pada saat di jalan waktu mau mencari Sherly lewat dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Rifky berhenti dulu dan Terdakwa mengambil pisau dari rumah, kemudian Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri, lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan ditengah jalan tepatnya di daerah sungki mereka bertemu dengan David dan Heri, ternyata Rifky sudah mengajak David dan Heri sebelum menjemput Terdakwa, lalu mereka berempat berangkat mencari Sherly berempat dengan menggunakan sepeda motor, iring-iringan mencari Sherly;
- Bahwa benar di daerah H.Umar mereka berempat tidak menemukan Sherly, lalu ada yang memberitahu kalau Sherly ada di daerah belakang Kantor DPRD Kota Palembang didekat Kolam retensi. Mendengar hal itu, mereka berangkat berempat dengan mengendari sepeda motor ke daerah belakang kantor DPRD Kota dan melihat Sherly sedang berkumpul-kumpul, lalu Rifky turun dari sepeda motornya dan mendekati Sherly dan Terdakwapun turun

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berdiri bercerita dengan David dan Heri jarak hanya 2 (dua) meter dari Rifky yang mengajak Sherly untuk pulang, lalu Rifky dan Sherly pergi berdua menjauhi dengan teman-temannya Sherly kearah tempat duduk atau halte yang ada di dekat kolam Retensi, kemudian Terdakwa, David, dan Heripun mengikuti nya. Jeda kurang lebih setengah jam, rombongan teman-teman Sherly ada 5 (lima) orang laki-laki mendekati mereka, setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tidak memperbolehkan Sherly untuk ikut mereka untuk pulang ke rumah, lalu Rifky ribut mulut. Lalu akhirnya mereka berempat minta maaf dengan laki-laki yang ada disana, dan pada saat Rifky menghidupkan sepeda motor, orang yang berdebat mulut tadi menendang Rifky, sedangkan David dan Heri sudah menghidupkan motornya dan pergi, sedangkan Terdakwa dan Rifky berdua masih ditempat. Setelah Rifky ditendang dan lalu orang yang menendang tadi terjatuh dan Rifky mencabut celuritnya dan meyabetkan dan mengenai tubuh laki-laki tadi, lalu Terdakwa mau berlari, namun dikepung oleh rombongan itu hingga terjatuh, lalu Terdakwapun mencabut pisau dari pingang, lalu Terdakwapun menyabetkan pisau itu kearah orang yang mendekati Terdakwa, ada kurang lebih 3 (tiga) orang yang Terdakwa lukai. Dan orang yang terluka tadipun tak berani mendekati Terdakwa. Karena pisau masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa melihat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa;

- Bahwa benar dari jarak 2(dua) meter ada orang melempari Terdakwa dengan kayu dan batu yang ada disitu. Terdakwa merasa akan ditangkap oleh rombongan orang itu tadi, Terdakwapun berlari kearah tikungan sudut kantor DPRD kota Palembang, Terdakwa berlari sambil memegang pisau di tangan kanan dan berpapasan bertemu dengan orang yang berbadan gempal dan memakai baju kaos oblong warna hitam bersama (anak perempuan kecil kurang lebih berusia 8(delapan) tahun), lalu mereka berduapun berhadapan dengan orang tersebut, kemudian menusukan papan keperut Terdakwa dan kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan Terdakwa menusukan pisau ke bagian paha kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berlari, dan pada saat Terdawka menoleh kesamping kanan melihat Rifky (teman Terdakwa) sudah diamankan, lalu Terdakwapun langsung berlari dan berjalan kaki dan tembus ke depan kantor DPRD kota Palembang dan Terdakwa bertemu dengan David dan Heri lalu mereka bonceng 3(tiga) kembali lapangan dekat Masjid daerah Sungki dan sore hari ini Terdakwa pulang kerumah dan lalu Terdakwapun meyerahkan diri ke Polsek SU I Palembang;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan penganiayaan itu, Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos oblong warna kuning bergambar di belakangnya seperti bulan sabit, celana pendek warna hitam, dan kain sarung warna hitam motif bergaris putih;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata pisau dengan tujuan untuk berjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk orang karena kepala Terdakwa dipukul pakai kayu;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata pisau dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan memohon maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut:
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 14 cm gagang kayu warna hitam tanpa sarung, adalah senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk kaki korban dan melukai 3(tiga) orang lainnya;
 - 1(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih, dan
 - 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam di dada kiri ada motif huruf X warna putih adalah kain sarung dan baju kaos oblong yang dipergunakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Hendi Riyandi als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki. Untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, sehingga dia tidak bernyawa lagi atau mati, dimana ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa, Tanggal 25 Jun 2024, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dijemput Rifky di daerah Sungki. Rifky minta ditemanin menjemput Sherly. Menurut keterangan Rifky, Sherly sudah tidak pulang kerumah selama 4 (empat) hari. Pada saat diatas motor, Terdakwa melihat dan teraba bahwa Rifky membawa senjata jenis celurit pada saat di jalan waktu mau mencari Sherly lewat dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Rifky berhenti dulu dan Terdakwa mengambil pisau dari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri, lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan ditengah jalan tepatnya di daerah sungki mereka bertemu dengan David dan Heri, ternyata Rifky sudah mengajak David dan Heri sebelum menjemput Terdakwa, lalu mereka berempat berangkat mencari Sherly berempat dengan menggunakan sepeda motor, iring-iringan mencari Sherly. Di daerah H.Umar mereka berempat tidak menemukan Sherly, lalu ada yang memberitahu kalau Sherly ada di daerah belakang Kantor DPRD Kota Palembang didekat Kolam retensi. Mendengar hal itu, mereka berangkat berempat dengan mengendari sepeda motor ke daerah belakang kantor DPRD Kota dan melihat Sherly sedang berkumpul-kumpul, lalu Rifky turun dari sepeda motornya dan mendekati Sherly dan Terdakwapun turun sambil berdiri bercerita dengan David dan Heri jarak hanya 2 (dua) meter dari Rifky yang mengajak Sherly untuk pulang, lalu Rifky dan Sherly pergi berdua menjauhi dengan teman-temanya Sherly kearah tempat duduk atau halte yang ada di dekat kolam Retensi, kemudian Terdakwa, David, dan Heripun mengikuti nya. Jeda kurang lebih setengah jam, rombongan teman-teman Sherly ada 5 (lima) orang laki-laki mendekati mereka, setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tidak memperbolehkan Sherly untuk ikut mereka untuk pulang ke rumah, lalu Rifky ribut mulut. Lalu akhirnya mereka berempat minta maaf dengan laki-laki yang ada disana, dan pada saat Rifky menghidupkan sepeda motor, orang yang berdebat mulut tadi menedang Rifky, sedangkan David dan Heri sudah menghidupkan motornya dan pergi, sedangkan Terdakwa dan Rifky berdua masih ditempat. Setelah Rifky ditendang dan lalu orang yang menendang tadi terjatuh dan Rifky mencabut celuritnya dan meyabetkan dan mengenai tubuh laki-laki tadi, lalu Terdakwa mau berlari, namun dikepung oleh rombongan itu hingga terjatuh, lalu Terdakwapun mencabut pisau dari pingang, lalu Terdakwapun menyabetkan pisau itu kearah orang yang mendekati Terdakwa, ada kurang lebih 3 (tiga) orang yang Terdakwa lukai. Dan orang yang terluka tadipun tak berani mendekati Terdakwa. Karena pisau masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa melihat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa. Dari jarak 2(dua) meter ada orang melempari Terdakwa dengan kayu dan batu yang ada disitu. Terdakwa merasa akan ditangkap oleh rombongan orang itu tadi, Terdakwapun berlari kearah tikungan sudut kantor DPRD kota Palembang, Terdakwa berlari sambil memegang pisau di tangan kanan dan berpapasan bertemu dengan orang yang berbadan gempal dan memakai baju kaos oblong warna hitam bersama (anak perempuan kecil kurang lebih berusia 8(delapan) tahun), lalu mereka berduapun

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan orang tersebut, kemudian menusukan papan keperut Terdakwa dan kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan Terdakwa menusukan pisau ke bagian paha kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berlari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhadap korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansysya mengalami luka tusukan sebagaimana hasil pemeriksaan pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata, pada tungkai bawah kanan lima sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran tiga kali dua batas tegas rata, pada tungkai bawah kiri tujuh sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran lima kali tiga sentimeter batas tidak tegas, pada tungkai bawah kanan tiga belas sentimeter dari lipat lutut terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter batas tidak tegas, pada jari tangan kiri pada jari telunjuk bagian luar terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter tepi rata, dan pada jari tengah kiri bagian dalam terdapat luka lecet berukuran nol koma sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata, dengan kesimpulan : luka tusuk pada paha kanan, luka memar pada tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kiri, dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesengajaan atau niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa niat adalah sikap batin dari Terdakwa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, apakah Terdakwa berniat untuk merampas nyawa orang atau melukai saja. Namun, niat Terdakwa atau kesengajaan dapat tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan mengenai pengertian unsur kesengajaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, Terdakwa baru dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan jika Terdakwa menyerang Korban dengan alat tertentu, seperti senjata tajam, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada, perut, dan kepala, yang dapat menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa menusukan pisau ke bagian paha kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansyah mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dengan hasil pemeriksaan : Pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata;

Menimbang, bahwa paha kanan bukan termasuk organ vital sebagaimana disebutkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, sehingga unsur kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang” dari Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang;

Ad1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Primair menjadi uraian unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidair, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad2. unsur “Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, maka uraiannya diambil alih dan digunakan dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk diantaranya sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sewaktu kejadian mau berlari, namun dikepung oleh rombongan hingga terjatuh, lalu Terdakwapun mencabut pisau dari pingang, lalu menyabetkan pisau itu kearah orang yang mendekati Terdakwa. Ada kurang lebih 3 (tiga) orang yang Terdakwa lukai dan orang yang terluka tadipun tak berani mendekati Terdakwa. Karena pisau masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa melihat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa. Dari jarak 2(dua) meter ada orang melempari Terdakwa dengan kayu dan batu yang ada disitu. Terdakwa merasa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditangkap oleh rombongan orang itu tadi, Terdakwapun berlari ke arah tikungan sudut kantor DPRD kota Palembang. Terdakwa berlari sambil memegang pisau di tangan kanan dan berpapasan bertemu dengan orang yang berbadan gempal dan memakai baju kaos oblong warna hitam bersama anak perempuan kecil kurang lebih berusia 8(delapan) tahun, lalu mereka berduapun berhadapan dengan orang tersebut, kemudian korban menusukan papan ke perut Terdakwa dan kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan Terdakwa menusukan pisau ke bagian paha kanan orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa berlari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 963/VER/L-14/RSMP/X/2024 tanggal, 25 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Fadel Muhammad Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhadap korban Wijaya Saputra Bin Copy Ferdiansysya mengalami luka tusukan sebagaimana hasil pemeriksaan pada paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata, pada tungkai bawah kanan lima sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran tiga kali dua batas tegas rata, pada tungkai bawah kiri tujuh sentimeter dari mata kaki terdapat luka memar berukuran lima kali tiga sentimeter batas tidak tegas, pada tungkai bawah kanan tiga belas sentimeter dari lipat lutut terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter batas tidak tegas, pada jari tangan kiri pada jari telunjuk bagian luar terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter tepi rata, dan pada jari tengah kiri bagian dalam terdapat luka lecet berukuran nol koma sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata, dengan kesimpulan : luka tusuk pada paha kanan, luka memar pada tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kiri, dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa bagian paha kanan lima belas sentimeter dari lipat paha terdapat luka tusuk berukuran dua kali satu kedalaman lima sentimeter tepi rata, bukanlah merupakan organ vital tubuh sebagaimana yang disebutkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, dan matinya korban tidak dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 14 cm gagang kayu warna hitam tanpa sarung, 1(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih, 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam di dada kiri ada motif huruf X warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang-barang yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka di kaki dan kemudian korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Riyandi als Tetot Bin Hendrik Sulaiman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendi Riyandi als Tetot Bin Hendrik Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 14 cm gagang kayu warna hitam tanpa sarung, 1(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis putih, 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam di dada kiri ada motif huruf X warna putih **Dimusnakan**.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahafdjo, S.H. dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Plg.



Agus Rahardjo, S.H., M.H. Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)